

1503001-28.2020.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de dinheiro. Já foi condenado por tráfico e receptação, sendo que na época dos fatos estava cumprindo pena em regime aberto.

A vítima ROSE MEIRE DA SILVA QUEIROZ, em solo policial, disse que, na noite de 08/01/2020 a declarante se encontrava pelo bairro Parque CECAP, nesse Município, procurando pelo filho; havia deixado estacionado na Rua Capitão Osmani Santaneli, o veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503001-28.2020.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503001-28.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2122958/2020 - 03º D.P. GUARULHOS, 7650520 - 03º D.P. GUARULHOS, 220/20/217 - 03º D.P. GUARULHOS, 181/20/217 - 03º D.P. GUARULHOS, 2122958 - 03º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER LEONARDO MARQUES DOS ANJOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

KLEBER LEONARDO MARQUES DOS ANJOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, 2º-A, I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Capitão Osmani Santaneli, 1254, Cecap, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM/Meriva, JQT-3561, um celular e uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R\$ 1.000,00, bens pertencentes à vítima Rose Meire da Silva Queiroz (fls. 81/82).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01 e ss).

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2021, oportunidade em que foi decretada a

prisão preventiva do acusado (fls. 83/84).

O réu foi citado (fls. 107/108) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 115/117).

Em 29 de setembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 118/121).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, foi ouvida a vítima e uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pela portaria (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 03/04, fls.05/06 e fls. 23/27), expediente do Ministério Público (fls. 07/17), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fl. 72), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado KLEBER LEONARDO MARQUES DOS ANJOS, em juízo, confessou o roubo do veículo, porém negou estar armado. Disse que a vítima se confundiu. Praticou o crime porque estava precisando de dinheiro. Já foi condenado por tráfico e receptação, sendo que na época dos fatos estava cumprindo pena em regime aberto. A vítima ROSE MEIRE DA SILVA QUEIROZ, em solo policial, disse que, na noite de 08/01/2020 a declarante se encontrava pelo bairro Parque CECAP, nesse Município, procurando pelo filho; havia deixado estacionado na Rua Capitão Osmani Santaneli, o veículo GM/Meriva, de placas JQT 3561 - Guarulhos/SP; ao retornar para o veículo foi surpreendida por um indivíduo de cor parda, o qual, se aproximou da janela do motorista e anunciou se tratar de um roubo; aquele indivíduo ordenou que a declarante saísse do veículo, e, também subtraiu seu aparelho celular; no interior do veículo havia uma bolsa contendo documentos pessoais, medicamentos, aparelho médico e a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) em espécie; a declarante comunicou o roubo para a Polícia Militar e no dia seguinte registrou boletim de ocorrência no 07º DP de Guarulhos; na semana seguinte a declarante recebeu ligação telefônica de policiais que a informaram de que o veículo havia sido localizado na região do bairro Vila Maria e a orientaram a comparecer no 20º DP - Água Fria; naquela Delegacia de Polícia a declarante visualizou alguns indivíduos e reconheceu um deles como sendo o autor do roubo do qual foi vítima; os demais objetos subtraídos não foram recuperados; ao observar a fotografia que lhe é exibida a declarante reafirma que se trata do indivíduo que roubou seu veículo e objetos pessoais no mês de janeiro do ano passado, acrescentando que já havia o reconhecido pessoalmente no 20º D.P. no dia em que lá esteve (fl. 71). Em juízo, narrou que estava estacionando seu carro, quando foi abordada por um rapaz armado, o qual levou seu carro, celular e bolsa com pertences pessoais. Disse que o indivíduo chegou a apontar a arma em sua direção. Após o roubo registrou a ocorrência. Cerca de uma semana depois foi contatada pela polícia, que informou que seu carro havia sido recuperado. Foi até a delegacia, oportunidade em que realizou o reconhecimento. Na ocasião foram exibidos três indivíduos, oportunidade em que reconheceu a pessoa que depois soube chamar-se Kleber. Afirmou que na hora teve certeza e até o momento ainda tem a imagem clara do roubador em sua mente. Em juízo reconheceu novamente o acusado.

As declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu

o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

O policial militar ALEX GARANITO DE ALMEIDA em Juízo, recorodu-se do acusado de uma ocorrência de apreensão de arma de fogo e carro roubado. Informou que no dia deparou-se com o réu em uma praça ao lado de um veículo Meriva. Abordado, com o réu foi apreendida uma arma de fogo. O réu estava com a chave do veículo, que após pesquisa verificaram tratar-se de veículo roubado. Questionado, o réu admitiu o roubo do veículo e falou que iria se encontrar com uns conhecidos para vender o carro. O réu indicou onde seus conhecidos estavam. Abordados os rapazes por ele indicado, com os dois foram apreendidas placas frias de outro Meriva. Na oportunidade, os rapazes lhes ofereceram a quantia de R\$ 10.000,00 para serem liberados. Após consulta de seu superior fingiram aceitar o valor, então compareceu um menor com a quantia oferecida, o qual também foi abordado. Todos foram conduzidos ao D.P. A vítima esteve na delegacia e reconheceu o acusado. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem. Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da confissão do acusado, apesar de parcial, s declarações da vítima, acrescidas dos depoimentos das testemunhas policiais em ambas as fases processuais, dos reconhecimentos realizados, além do fato do acusado ter sido abordado dias após os fatos ao lado do automóvel subtraído da ofendida, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de KLEBER no delito de roubo apurado nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas. No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, esta também foi suficientemente comprovada, a despeito da negativa do acusado, diante das declarações firmes da vítima tanto na fase policial quanto em juízo, dando conta de que o acusado estava armado durante a prática criminosa, sendo irrelevante o fato da arma não ter sido apreendida no dia, até porque o réu não foi preso em flagrante. Assim, nessa esteira, urge reconhecer a circunstância majorante estabelecida no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, inserida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.654/18, que revogou o inciso I do §2º daquele dispositivo legal.

Sobre a desnecessidade da apreensão da arma utilizada no evento criminoso, bem como a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, para o reconhecimento da agravante em questão, a jurisprudência vêm reiteradamente decidindo:

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida. Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Fração de três oitavos em razão da presença de duas causas de aumento - Possibilidade - Maior reprovabilidade da conduta. Regime semiaberto - Impossibilidade - Reincidência e gravidade concreta do delito que impõem a manutenção do regime fechado - Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0006588-14.2016.8.26.0050; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Grifei);

"Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Causas de aumento bem caracterizadas. Arma de fogo. Apreensão. Desnecessidade. Palavra da vítima. Pena bem aplicada. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1522520-11.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020) (Grifei);

"Roubo qualificado Palavra das vítimas Reconhecimentos na delegacia confirmados em juízo Negativa do réu isolada nos autos Condenação mantida; Roubo qualificado Crime cometido antes da edição da Lei nº 13.654/2018, na vigência da redação anterior do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Emprego de arma de fogo Falta de apreensão e perícia Irrelevância Prova oral indicando a utilização do objeto Qualificadora reconhecida Precedentes; Roubo qualificado Aumento da pena base Réu primário Crimes que não ultrapassaram a conduta esperada Ação que patrimônio de duas vítimas Crime

único Impossibilidade Regime fechado Cabimento Recurso da Defesa improvido, com acolhimento parcial daquele apresentado pelo Ministério Público". (TJSP; Apelação Criminal 1502893-38.2017.8.26.0536; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020) (Grifei);

"A não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I do Código Penal, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver" (Apelação Criminal nº 906.377.3/6, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. IVAN MARQUES, j. em 25/05/2006);

"Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial (JUTACrim 89/443, 93/3.778; RT 672/379). E, no caso, o emprego de arma resultou seguramente demonstrado pelas declarações idôneas de ambas as vítimas" (TACRIM- SP- AC- Rel. Renê Ricupero - j.18.11.1197- IBCCrim 63/234);

"O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - RJD 10/142);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - apreensão e exame pericial do instrumento para reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - Comprovação do uso pela vítima - Suficiência: Em sede de roubo qualificado é desnecessária a apreensão e periciamento da arma utilizada para o reconhecimento da qualificadora correspondente, desde que o uso do instrumento seja comprovado pela vítima" (Apelação nº 1.158.879/2 - São Paulo - 9ª Câmara - Relator: Ferreira Rodrigues - 12/1/2000 - v.u. - voto 7.198);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Localização ou apreensão da arma para o reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - intimidação da vítima - Suficiência:- É irrelevante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, que a arma não seja localizada ou apreendida, pois razão da majorante é a intimidação da vítima" (Apelação nº 1.185.391/8 - São Paulo - 16ª Câmara - Relator: Ubiratan de Arruda - 10/02/2000 - V.U. Voto nº 4.249).

O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. Nada obstante, no caso dos autos, o acusado foi abordado por policiais militares que sequer presenciaram a prática delitiva, mas apenas tomaram conhecimento do crime após a sua consumação quando, ao realizarem diligências de rotina, surpreenderam o réu ao lado do automóvel subtraído da vítima, o que torna inquestionável a consumação delitiva, até porque somente parte da res foi recuperada.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não

deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento" (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade do acusado, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, verifico que deve ser considerada nessa fase o valor e a natureza dos bens subtraídos (o veículo GM/Meriva, um celular e uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R\$ 1.000,00), justificando o aumento das penas, além do fato de apenas parte da res ter sido recuperada (somente o automóvel foi encontrado), o que torna a conduta do réu ainda mais reprovável. Neste ponto, é bom salientar que embora o delito imputado ao acusado se trate de delito patrimonial, o fato da ofendida sofrer efetivos prejuízos devem ser considerado quando da fixação da pena nesta primeira fase, eis que as consequências dos crimes são mais graves do que nos casos em que os bens são recuperados integralmente, permitindo assim a aplicação efetiva do princípio da individualização da pena. Além do mais, o réu praticou o presente crime enquanto cumpria pena em regime aberto anteriormente aplicada em razão da prática de um delito de receptação (processo de execução da pena n.º 0011981-39.2019.8.26.0041, da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda - fls. 147), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Neste ponto, cumpre salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem, até porque o que se busca é aplicar o princípio da individualização da pena, eis que mais reprovável a conduta daquele que além de reincidente comete crime enquanto cumpre pena, do que embora reincidente, já cumpriu suas penas. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, nesta primeira fase, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, observados os

critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes a serem observadas, eis que a confissão foi parcial. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, eis que o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado, em data anterior aos fatos apurados, pelos delitos de tráfico de drogas e receptação (processo n.º 0000533-18.2014.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 30/08/2017 e processo n.º 150656367.67.2019.8.26.0228, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda - processo de execução da pena n.º 0011981-39.2019.8.26.0041, da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 146/149 e F.A. de fls. 138/139 e fls. 137), sendo duplamente reincidente. Assim, acresço as penas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Observo que ainda que fosse considerada a presença da atenuante da confissão, outra não seria a solução, eis que o réu possui duas condenações que configuram reincidência. Assim, enquanto uma delas servia para compensar com a atenuante, a outra justificaria o aumento de 1/6 (um sexto) das penas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena a serem observadas. Entretanto, foi devidamente caracterizada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as, em definitivo, em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade de pena imposta, a ocorrência de grave ameaça a pessoa (art. 44, I, do CP), além da reincidência, impossível a concessão do "sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO, uma adequado, diante da quantidade da pena aplicada, da reincidência do réu, além do fato de ser o regime legal, por tratar-se de delito hediondo.

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento, ainda mais como no caso do réu, que cumpre penas por outros delitos..

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto por lei, além do fato de KLEBER ser reincidente, ter praticado novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto e ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou as prisões preventivas não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e da quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do

delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR KLEBER LEONARDO MARQUES DOS ANJOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º-A, I, c.c. o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 9 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. Não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 10 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA